

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Số: 163/QC-TTĐVĐGTS

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội;

Căn cứ Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 26/2023/HĐDVĐGTS ngày 27/7/2023 và Phụ lục hợp đồng ngày 31/3/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chỉ nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc ủy quyền đấu giá tàu cá NT-91313-TS đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chỉ nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng đối với tài sản đấu giá là tàu cá NT-91313-TS đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Hiền là tài sản thế chấp, giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chỉ nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản, người mua được tài sản đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.
- Công chức, viên chức của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Đăng ký tham gia đấu giá

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá đấu giá

1. Tài sản đấu giá: 01 chiếc tàu cá NT-91313-TS đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, cụ thể như sau:

- Tàu cá NT-91313-TS (Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: NT-91313-TS do Chi cục Thủy sản Ninh Thuận cấp ngày 04/05/2017).

- | | |
|--|------------------------------|
| + Quốc tịch: Việt Nam | + Tổng dung tích: 80,0; |
| + Công dụng: Khai thác thủy sản | + Kiểu tàu: Canô; |
| + Năm và nơi đóng: 2017-Khánh Hòa; | |
| + Chiều dài L_{Max} , m: 21,60 | + Chiều dài L_{TK} , m: ; |
| + Chiều rộng B_{Max} , m: 6,00 | + Chiều rộng B_{TK} , m: ; |
| + Chiều cao mạn D, m: 2,68 | + Chiều chìm d, m: ; |
| + Vật liệu: Composite | + Tốc độ tự do hl/h: -/-; |
| + Số lượng máy: 01 | + Tổng công suất: 829cv. |
| + Kiểu máy: 6AYM-WET YANMAR. Số máy: 6389 | |
| + Công suất: 829 CV. Năm và nơi chế tạo: Nhật. | |

2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản:

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá số: NT-91313-TS do Chi cục Thủy sản Ninh Thuận cấp ngày 04/05/2017;

- Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 117392590/HĐTC ký kết ngày 25/01/2017; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 117392590/SĐHĐTC ngày 21/08/2017; Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai số 126253836-01/SĐHĐTC ngày 05/06/2019 được ký giữa bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và ông Lê Văn Cương với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận;

- Hợp đồng ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm số 117392590/HĐUQ ngày 12/07/2023 được ký giữa bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và ông Lê Văn Cương với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận.

2. Giá khởi điểm: 2.630.000.000 đồng (Hai tỷ, sáu trăm ba mươi triệu đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá đấu giá: 52.600.000 đồng (Năm mươi hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Điều 5. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước

1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: **200.000 đồng/bộ.**

2. Tiền đặt trước: **526.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi sáu triệu đồng).**

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 7 giờ 30 phút ngày 01/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số **4900201008420** của **Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản** mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

Khoản tiền đặt trước hợp lệ là khoản tiền phải được “phát sinh Có” trong tài khoản Ngân hàng của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định.

3. Tiền đặt trước sẽ trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, người không trúng đấu giá chịu phí chuyển khoản.

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

Điều 6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

1. Thời gian xem tài sản đấu giá: từ ngày 09/4/2025 đến ngày 11/4/2025 trong giờ hành chính.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: tại nơi trưng bày tài sản (Cảng Đông Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

Điều 7. Thời gian và địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 7 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025.

2. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

3. Hồ sơ mời tham gia đấu giá bao gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;

b) Quy chế cuộc đấu giá;

c) Phiếu trả giá trong trường hợp đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

d) Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ 7 giờ 00 phút ngày 01/4/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/4/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận (*Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận*).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá;
- Căn cước công dân (*bản photocopy*); kèm theo bản gốc để đối chiếu.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (*bản sao có chứng thực*);
- Chứng từ nộp tiền đặt trước, hóa đơn thu tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá (*photocopy*);
- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức phiên đấu giá 01 ngày làm việc).

Điều 9. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian tổ chức phiên đấu giá: Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 18/4/2025 (thứ sáu).

2. Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (*Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận*).

Điều 10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, phiếu trả giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu nguyên chiếc tàu cá. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Thời gian ghi và nộp phiếu trả giá tối đa là 3 phút.

4. Giá phải trả = Giá khởi điểm + Bước giá trở lên.

5. Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá:

a) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành (Phiếu có đóng dấu treo của Trung tâm);

b) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá hợp lệ: Phiếu ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký, v.v....); số tiền ghi bằng số và ghi bằng chữ phải khớp với nhau (Ví dụ: Bằng số: 200.000.000 đồng; ghi bằng chữ: Hai trăm triệu đồng). Phiếu còn nguyên vẹn, không tẩy xóa, sửa chữa, rách nát.

c) Phiếu trả giá mua tài sản đấu giá không hợp lệ: Phiếu ghi không đầy đủ thông tin (họ và tên, địa chỉ, chữ ký, v.v.v...). Phiếu trả giá ghi số tiền bằng số và ghi bằng chữ không khớp với nhau. Phiếu trả giá ghi số tiền bằng số và ghi bằng chữ thấp hơn giá phải trả (giá phải trả ở từng vòng đấu giá).

Điều 11. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.

2. Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản), cụ thể như sau:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d4) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

3. Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

4. Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

5. Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội.

Điều 12. Về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá tài sản

Trước thời hạn kết thúc nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, người đã đăng ký tham gia đấu giá tài sản có thể rút lại việc đăng ký tham gia đấu giá tài sản và được hoàn trả khoản tiền đặt trước theo quy định pháp luật.

Điều 13. Phương thức thanh toán và giao nhận tài sản

1. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá thanh toán tiền mua tài sản cho người có tài sản bán đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá hoặc theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, quá thời gian nộp tiền mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền mua tài sản thì được xác định là từ chối mua tài sản, tiền đặt trước (tiền đặt cọc) của người trúng đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan (trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác).

2. Phương thức giao nhận tài sản: Sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản, Trung tâm phối hợp với người có tài sản đấu giá giao tài sản cho người trúng đấu giá tại nơi có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

3. Ngoài ra, người trúng đấu giá phải đóng các loại phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Trong quá trình tổ chức phiên đấu giá, người tham gia đấu giá không được ra khỏi phòng đấu giá, không được trao đổi với người khác, không được dùng điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác để trao đổi trong phòng đấu giá dưới mọi hình thức.

2. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 15. Những quy định khác

1. Người tham gia đấu giá phải có mặt đúng thời gian và địa điểm theo Thông báo đấu giá, quy chế đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá khi đến tham gia phiên đấu giá tài sản phải đem theo Căn cước công dân bản gốc để kiểm tra, đối chiếu.

2. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá; giữ trật tự, không trao đổi bàn bạc, tuân thủ các quy định của Trung tâm, của người điều hành phiên đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

3. Các nội dung khác thực hiện theo Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội và Luật số 37/2024/QH15 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

Quy chế này được niêm yết công khai tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

Nơi nhận:

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh Đông Mỹ Hải Ninh Thuận (phối hợp);
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền và ông Lê Văn Cương;
- Công Đấu giá tài sản quốc gia;
- Người đăng ký tham gia đấu giá;
- Niêm yết tại Trung tâm;
- Lưu: HS, VT.

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM



Vũ Thị Hồng Vân